刑法18 筆記：想像競合效果與封鎖效果

> 來源：刑法18 課程字幕 01:41:06 ~ 結束

🕮 法條原文速查

> **§55**（想像競合）
> 一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。

> **§222**（加重強制性交罪）
> 犯前條之罪而有下列情形之一者，處七年以上有期徒刑。

> **毒品危害防制條例 §6**（以強暴脅迫等方式使人施用毒品罪）
> → 建議查閱最新六法原文

> **刑法施行法 §7-2**
> → 建議查閱最新六法原文

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「從一重處斷」的意義	是**科刑規則**，不是論罪規則 → 各罪名都要寫在判決主文
「只論重罪？」	**不是！**各罪都成立，只是刑度從重罪
「§55 但書的封鎖效果」	不得科以較輕罪名之最輕本刑以下之刑（封鎖下限）
「想像競合的刑度區間」	取重罪上限 + 取輕重罪中最高的下限
「想像競合 vs 法條競合」	法條競合只論一罪；想像競合各罪都成立（釐清作用寬）
「輕罪專屬法律效果？」	爭議：**保安處分、強制治療**在從重罪處斷時可否宣告

一、從一重處斷 ≠ 只論重罪

核心觀念

- 想像競合是「**科刑規則**」（Strafzumessungsregel），不是「論罪規則」
- 各罪名**都成立**，都要寫在判決主文
- 只是在量刑時，以重罪的法定刑為基礎處斷

釐清作用

想像競合的「釐清作用」比法條競合更寬：

	法條競合	想像競合
成立罪名	只論一罪	**各罪都成立**
判決主文	只寫一罪	**寫出所有罪名**
刑度	依該一罪	從重罪處斷，但有封鎖效果
意義	排斥關係	科刑規則，充分評價各法益侵害

二、從一重處斷的具體操作

結合原則

想像競合在確定刑度時，採「結合原則」（而非單純吸收原則）：

```
A 罪：法定刑 1 年以上 7 年以下
B 罪：法定刑 2 年以上 5 年以下

從 A 罪（重罪）處斷：
├── 上限：取重罪 → 7 年（A 的上限）
└── 下限：取兩罪中最高下限 → 2 年（B 的下限，§55 但書封鎖）

→ 處斷刑範圍：2 年以上 7 年以下
```

與吸收原則的差異

- **吸收原則**（舊見解）：完全以重罪刑度為準 → 1 年以上 7 年以下
- **結合原則**（現行通說）：上限取重罪，下限取輕重罪中最高者 → 2 年以上 7 年以下

差異在**下限被拉高**，這就是封鎖效果。

三、§55 但書：封鎖效果

條文

> 但不得科以較輕罪名所定**最輕本刑**以下之刑。

意義

- 輕罪的最低法定刑，成為整體處斷刑的**下限**
- 防止從重罪處斷時反而判得比輕罪最低刑還輕

範例

```
甲罪（重罪）：6月以上 5年以下
乙罪（輕罪）：2年以上 10年以下 ← 但下限高

若無封鎖效果：從甲罪處斷 → 最低可判 6 月
有封鎖效果：最低不得低於乙罪下限 2 年

→ 處斷刑範圍：2 年以上 5 年以下
```

四、輕罪專屬法律效果

問題意識

從一重處斷時，輕罪附帶的**專屬法律效果**（如保安處分、強制治療、特定沒收規定）可否宣告？

典型案例

用藥劑性侵案：

```
行為：對被害人下藥（毒品）後性侵
成立：
  A. 加重強制性交罪（§222）→ 性犯罪 → 可宣告強制治療
  B. 以藥劑使人施用毒品罪 → 毒品犯罪

比較法定刑 → B 罪較重 → 從 B 罪處斷

問題：B 罪（毒品罪）無強制治療規定
      A 罪（性犯罪）才有強制治療
      → 從毒品罪處斷時，可否宣告性犯罪的強制治療？
```

爭議

立場	理由
肯定說	各罪都成立（想像競合是科刑規則），輕罪的法律效果應保留
否定說	從一重處斷的結果，應以重罪的法律效果為準

考試注意

- 此爭議在一**試選擇題**中可能出現

- 記住問題意識即可：想像競合從重罪處斷時，輕罪附帶的保安處分等效果是否一併適用

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§55 前段	一行為觸犯數罪名，從一重處斷	想像競合科刑規則的核心條文
§55 但書	不得科以較輕罪名最輕本刑以下	封鎖效果
§222	加重強制性交	輕罪專屬法律效果案例
毒品 §6	以強暴脅迫使人施用毒品	輕罪專屬法律效果案例的重罪